

1503145-73.2019.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THAYLE HENRIQUE LEAL

Réu Preso

Juíza de Direito: Dr.^a Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Vistos.

O v. Acórdão de fls. 399/407 deliberou o que segue: "Ante o exposto, com fundamento no art. 259 do RISTJ, reconsidero a decisão agravada para, conhecendo do agravo em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

2ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503145-73.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THAYLE HENRIQUE LEAL

Réu Preso

Juíza de Direito: Dr.^a Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Vistos.

O v. Acórdão de fls. 399/407 deliberou o que segue: "Ante o exposto, com fundamento no art. 259 do RISTJ, reconsidero a decisão agravada para, conhecendo do agravo em recurso especial, conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento para reconhecer o direito do recorrente à consideração, na dosimetria da pena, da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, que deverá ser adequadamente modulada pelo julgador em fração a ser motivadamente fixada, conforme os parâmetros que constam da fundamentação, devendo ser analisados

também, com a devida motivação, a possibilidade de conversão da pena em restritiva de direitos e o regime inicial adequado à nova pena fixada."

Sendo assim, em cumprimento ao v. Acórdão, passo à nova dosimetria da pena, observando-se à determinação de aplicação do artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06: Na primeira fase, em atenção aos parâmetros estabelecidos no artigo 59 do Código Penal e no artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, entendo que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu.

Isto porque, conforme já observado, o réu foi surpreendido em flagrante delito enquanto transportava 20 "tijolos" de cocaína, contendo cerca de 20kg da citada substância.

Além do vasto alcance da exorbitante quantidade, é certo que a função de transportar uma "carga" com tamanho valor econômico consiste em papel dotado de confiança dentro da teia criminoso e, por isso, a conduta merece maior grau de reprovabilidade.

Com efeito, consigno que o crime de tráfico de entorpecentes revela desprezo do agente pela saúde humana e o fim mercantilista da sua conduta é de todo reprovável. A pena, no mínimo, seria insuficiente, em especial considerando as consequências nefastas do crime e tipo do entorpecente apreendido. Ademais, muitos dos delitos hoje praticados no seio da sociedade decorrem da necessidade que os usuários têm de manter vivo o vício. Na ponta deste círculo vicioso, está o traficante que entrega e fornece a droga mediante o devido pagamento. E mais: a conduta é prejudicial ao meio social. Enfim, o Poder Judiciário não pode ficar alheio à proliferação da venda e do consumo de entorpecentes pelo País.

Assim, a pena será fixada 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal em 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes a serem reconhecidas. De outro lado, verifico que a confissão foi considerada na fundamentação, ainda que parcial, e, deve ser aplicada, razão pela qual diminuo a pena em 1/6, fixando-a em 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.

Na terceira fase, noto a presença da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/06, razão pela qual aumento a pena supra em 1/6, fixando-a definitiva em 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA.

Por fim, por determinação do Superior Tribunal de Justiça, incide a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06. Assim, atentando-se aos parâmetros estabelecidos na Lei de Drogas, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), em razão da imensa quantidade de cocaína apreendida.

Torno, portanto, a pena definitiva em 04 (QUATRO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 485 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO) DIAS-MULTA.

Quanto à pena de multa, é caso de apenamento mínimo, em face da inexistência de algo de especial em relação às diretrizes norteadoras da aplicação das penas.

Pois bem.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e, em consequência, CONDENO o acusado THAYLE HENRIQUES LEAL (RG. nº 45877644 - SSP/SP), qualificado nos autos, à pena 04 (QUATRO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 485 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO) DIAS-MULTA, sendo o dia multa no valor mínimo legal, como incurso nas penas do artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/06, aplicando-lhe a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06.

Em razão do montante total da pena e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, estão ausentes os pressupostos legais para a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou para a concessão da suspensão condicional da pena.

Em que pese a primariedade do agente, entendo que o regime inicial de cumprimento da pena mais adequado ao caso concreto, diante da nova pena, é o SEMIABERTO, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, quantidade da pena e gravidade em concreto do delito de tráfico de drogas, nos termos do artigo 33, §2º, "b", do Código Penal.

Pelos mesmos motivos e porque permaneceu preso durante o curso do processo, ainda

presentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar, não faculto ao réu ao direito de recorrer em liberdade.

Adite-se a guia de recolhimento já existente.

P.R.I.C.

São Paulo, 01 de junho de 2022.

Daniela Martins de Castro Mariani Cavallanti

Juíza de Direito